

1502199-12.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... com a prisão em aberto por outro crime de tráfico. Não conhecia ele antes.

Na fase inquisitorial, o acusado João Vitor Araújo Silva permaneceu silente (fls. 11/12). Em juízo, disse ter 22 anos de idade e estava sendo procurado por crime de tráfico antes de ser preso novamente. Neste processo já teve sentença e foi condenado a 5 anos de prisão. Está preso há quatro meses. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502199-12.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502199-12.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262432/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 20476810

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 4214/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2262432 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR ARAUJO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

JOÃO VITOR ARAUJO SILVA, qualificado nos autos às fls. 11/12, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 08 horas e 45 minutos, na Rua Laurinda Marquês, 19, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 100 (cem) porções de crack, 10 (dez) porções de haxixe, 60 (sessenta) porções de maconha e 86 (oitenta e seis) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 09) e laudo de constatação provisória (fls. 30/33).

Segundo a denúncia, na data sobredita, guardas civis estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram um indivíduo descendo o escadão lá existente. Ao

perceber a presença da viatura, o indivíduo, posteriormente identificado como JOÃO VITOR ARAUJO SILVA, empreendeu fuga. Contudo, JOÃO VITOR foi perseguido e detido pelos guardas civis, que encontraram com ele um saco plástico contendo 100 (cem) porções de crack, 10 (dez) porções de haxixe, 60 (sessenta) porções de maconha e 86 (oitenta e seis) porções de cocaína, embaladas para mercancia. Interrogado em solo policial, JOÃO VITOR permaneceu silente (fls. 11/12). As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2021 (fls. 96/98).

O acusado foi devidamente citado à fl. 122.

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o réu apresentou resposta à acusação, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se de uma testemunha e o denunciado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Pela defesa de João Vitor Araújo Silva foi requerida seja considerada a confissão, privilégio, pena no mínimo, com regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); no boletim de ocorrência (fls. 03/05); no auto de exibição e apreensão (fl. 09); no laudo de constatação provisório (fls. 30/33) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 107/110), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase polícia, a testemunha Marcos Paulo Rodrigues, guarda municipal, disse que fazia patrulhamento juntamente com o parceiro rogerio, quando pelo local dos fatos viram um indivíduo descendo um escadão. Ao perceber a viatura, o indivíduo retornou correndo mas acabou detido. Em suas mãos, o indivíduo trazia um saco plástico contendo cocaína, crack e maconha em quantidade e prontos para a mercancia.

Indagado a respeito, o indivíduo nada respondeu a respeito e acabou por ser conduzido a presença da autoridade policial, após a voz de prisão (fl. 15). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Acrescentou que o acusado estava com a prisão em aberto por outro crime de tráfico. Não conhecia ele antes.

Na fase inquisitorial, o acusado João Vitor Araújo Silva permaneceu silente (fls. 11/12). Em juízo, disse ter 22 anos de idade e estava sendo procurado por crime de tráfico antes de ser preso novamente. Neste processo já teve sentença e foi condenado a 5 anos de prisão. Está preso há quatro meses. Estava desempregado e não estava tendo opção. Sobre os fatos, disse que dois dias antes de se envolver novamente no tráfico, teve que alugar uma casa para morar com sua mulher e voltou a traficar dois dias antes de ser preso. Foi abordado e estava com as drogas para a venda.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante do depoimento da testemunha e da confissão do acusado, em total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas apreendidas.

Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza variada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, e dos depoimentos das testemunhas, forçoso concluir, com segurança, que sua

destinação era o comércio ilícito de entorpecentes, afastando, assim, a tese defensiva.

Malgrado o acusado seja tecnicamente primário (FA de fls. 61/62 e 100/102; certidão de fl. 34), já ostentava contra si um mandado de prisão preventiva pela prática de outro crime da mesma natureza (autos 1501666/2020- fl. 101), que, aliado à relevante quantidade de drogas apreendidas, sua diversidade e natureza, demonstram que se dedicava à atividade criminosa, não sendo iniciante no mundo do crime, sendo, pois, inviável, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, passo à dosimetria da pena a ser imposta, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, em que pese a primariedade do acusado (FA de fls. 61/62 e 100/102; certidão de fl. 34), há que se considerar a relevante quantidade e a natureza diversificada das drogas apreendidas, oferecendo maior risco ao objeto jurídico tutelado nos delitos desta natureza, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, não concorrem circunstâncias agravantes.

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, deixo de valorá-la por ter fixado a pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento e de diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente imposta, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, nota-se dos autos que o acusado já ostentava contra si um mandado de prisão pela prática de crime da mesma natureza e voltou a delinquir, demonstrando que outro regime não é suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR JOÃO VITOR ARAUJO SILVA, qualificado nos autos às fls. 11/12, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Impossível à substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, ante o quantum da pena imposta.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta decisão. Expeça-se guia de execução provisória.

Como efeito da condenação, autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA